AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS Nº 1017446 - SP(2025/0248744-9)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	GABRIEL DE SOUZA ALVES (PRESO)
ADVOGADO	:	LUCAS MATOS E SILVA - SP461306
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM *HABEAS CORPUS*. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO *DECISUM* ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL DE SOUZA ALVES contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração assim ementada (fl. 103):

> EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM *HABEAS CORPUS*. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
> Embargos de declaração rejeitados.

Nas razões, o agravante alega que o ingresso policial decorreu exclusivamente de denúncia anônima genérica, sem diligências prévias ou elementos concretos, e que a suposta fuga do agravante no interior de sua casa não constitui justa causa para violação de domicílio, invocando precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que não houve consentimento válido para o ingresso, por inexistirem termo assinado, testemunhas do ato ou registro audiovisual, em desconformidade com o precedente firmado no HC n. 598.051/SP, segundo o qual incumbe ao Estado comprovar a legalidade e a voluntariedade do consentimento.

Documento eletrônico VDA56634408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/10/2026 às 00:41:24 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: 5593993d-4782-436e-94f2-badca47ddff0

Sustenta que há ilegalidade na dosimetria, pois, reconhecida a primariedade, os bons antecedentes e a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, em fração máxima, não subsiste fundamento para a fixação do regime semiaberto, sendo indevido utilizar a quantidade de droga para impor regime mais gravoso, sob pena de desrespeito à proporcionalidade e ocorrência de *bis in idem*.

Defende, ao final, a retratação para concessão integral da ordem com reconhecimento da nulidade das provas e absolvição; subsidiariamente, a reforma da dosimetria para fixação do regime inicial aberto e substituição da pena por restritivas de direitos.

Não abri prazo para as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O agravo regimental não comporta conhecimento.

Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma eficaz, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes argumentos genéricos ou meras repetições das teses já repelidas na decisão agravada.

Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos adotados na decisão monocrática.

Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz a nossa jurisprudência: AgRg no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 10/1/2025; AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 21/3/2024; AgRg no HC n. 1.020.291/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025; e AgRg no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2025, DJEN de 9/8/2025.

Assim, **não conheço** do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA56634408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/10/2026 às 00:41:24 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: 5593993d-4782-436e-94f2-badca47ddff0